

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6330/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ทุ่งสง

โจทก์

นาย ทวี ศักดิ์หรือศักดิ์ หนูนิล กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์มีคำขอให้ศาลสั่งคืนอาวุธปืน ของกระสุนปืนและรถจักรยานยนต์ของ
กลางแก่เจ้าของ มิได้ขอให้ศาลสั่งริบศาลยอมริบอาวุธปืน ของกระสุนปืนและรถ
จักรยานยนต์ดังกล่าวมิได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192
วรรคหนึ่ง การที่ศาลล่างทั้งสองสั่งริบอาวุธปืนของกระสุนปืนและรถจักรยานยนต์
ของกลางจึงไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,
289, 91, 83, 84, 59 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ริบปลอก
กระสุนปืนของปืนของกลาง คืนอาวุธปืน ของกระสุนปืน เสื้อแจ็คเก็ต และรถ
จักรยานยนต์ของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 84 วางโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสองประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 83 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี และฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นวางโทษประหารชีวิต เมื่อวางโทษประหารชีวิตแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องนำโทษจำคุกมารวมเข้าด้วย คำรับชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 3 คนละตลอดชีวิต ริบปลอกกระสุนปืนของปืน อาวุธปืน ซองกระสุนปืนและรถจักรยานยนต์ของกลางคืนเสื้อแจ็คเก็ตให้เจ้าของ สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ จำเลยที่ 3 ไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 3 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า กล่าวโดยสรุปแล้ว พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมาไม่มีน้ำหนักรับฟังและมีเหตุสงสัยตามสมควรว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสองไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานของ
จำเลยที่ 1 ต่อไปที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 1 มานั้น ชอบแล้ว
ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง คดีนี้โจทก์มีคำขอให้ศาลสั่งคืนอาวุธปืน ของกระสุนปืนและรถจักรยานยนต์ของกลางแก่เจ้าของมิได้ขอให้ศาลสั่งริบ ศาลยอมริบอาวุธปืน ของกระสุนปืนและรถจักรยานยนต์ดังกล่าวมิได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง การที่ศาลล่างทั้งสองสั่งริบอาวุธปืนของกระสุนปืนและรถจักรยานยนต์ของกลางจึงไม่ชอบศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข"

พินิจพิจารณาแล้วเห็นว่า ให้คืนอาวุธปืน ชองกระสุนปืนและรถจักรยานยนต์ของกลางแก่เจ้าของ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(พันธาวุธ ปาณิกบุตร-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อำนวยการ หมวดเมือง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ